החטיבה המקצועית

מחלקת קופות גמל
א' שבט תשע"ד
02 ינואר 2014

לכבוד
רשימת תפוצה

נכבדי,

הנדון: <u>הוראות מס לעניין השבת דמי ניהול שנגבו ללא הודעה מוקדמת</u>

בהתאם להכרעה עקרונית 1-4-2013 שניתנה ביום 27 אוגוסט 2013 על ידי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "**ההכרעה**"), ובתוקף סמכותו לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "**חוק קופות גמל**"), נקבע כי במקרים שבהם הועלו דמי ניהול ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן: "**תקנות מס הכנסה**") על חברה מנהלת להשיב לעמית דמי ניהול שנגבו ממנו קודם לחלוף פרק הזמן האמור (להלן: "**דמי ניהול שנגבו ביתר**").

להלן הוראות המס והניכוי במקור שיחולו על המשלמים בעת השבת דמי הניהול שנגבו ביתר ובתוספת כל סכום שצורף להם (להלן: "**הסכומים המושבים**").

1. לגבי אוכלוסייה שקופת הגמל ממנה נגבו דמי הניהול שנגבו ביתר, עדיין מתנהלת אצל אותה חברה מנהלת, השבת הסכומים המושבים תהא לתוך אותו חשבון ממנו נגבו דמי הניהול שנגבו ביתר, לא תחשב אירוע מס. סכום ההשבה יבוא לידי ביטוי בהגדלת הרווחים בקופה האמורה בשנה שבה הושבו הכספים.
2. לגבי אוכלוסיה שמשכה את הכספים מקופת הגמל ממנה נגבו דמי הניהול, ואפילו יש לאותו עמית קופה אחרת המתנהלת אצל אותה חברה מנהלת, יושבו הסכומים המושבים לעמית ויחולו הוראות המס הבאות:
   2.1. עמית שמשך את כל הכספים מקופת הגמל בפטור ממס, יהיו הסכומים המושבים, פטורים ממס.

2.2. עמית שמשך את כל הכספים מקופת הגמל והוטל עליהם מס במועד משיכתם, יהא שיעור המס שינוכה, מהסכומים המושבים לעמית, בגובה שיעור המס שהוטל על השקל האחרון שמשך העמית מקופת הגמל במועד משיכת כל הכספים מהקופה. הייתה המשיכה משיכה שלא כדין, יחולו על הסכומים המושבים, הפרשי ריבית והצמדה מיום המשיכה של השקל האחרון ועד למועד תשלום המס.

3. לגבי אוכלוסייה שקופת הגמל ממנה נגבו דמי הניהול שנגבו ביתר, אינה מתנהלת עוד אצל אותה חברה מנהלת, השבת הסכומים המושבים תהא על פי העקרונות האמורים לעיל. ולפיכך, על החברה המנהלת אשר גבתה ביתר לקבל את המידע (על פי האמור בסעיף 3(ז) להכרעה) באשר למהלכים אותם ביצע העמית לאחר שהעביר את הכספים, מהחברה המנהלת שקלטה את כספי קופות הגמל ולנהוג בהתאם לאמור להן:

3.1. עמית שטרם משך את הכספים מקופת הגמל ואפילו זו נויידה למספר חברות מנהלות, השבת הסכומים המושבים תהא לתוך אותו חשבון ממנו נגבו דמי הניהול שנגבו ביתר ונוייד ויחולו הוראות סעיף 1 לעיל.

3.2. עמית שמשך את כל הכספים מקופת הגמל אליה נויידו הכספים, יחולו לגביו הוראות סעיף 2.2 בהתאמה ולאחר שנתקבל המידע לגבי שיעור המס שהוטל עליו, מהחברה המנהלת ממנה משך העמית את כספו על פי האמור בסעיף 3(ז) להכרעה.

3.3. עמית שמשך את כל הכספים מקופת הגמל שנויידה לחברה האחרת בפטור ממס, יהיו הסכומים המושבים, פטורים ממס.

בכבוד רב,

צור גינת, רו"ח
מנהל מחלקת קופות הגמל

העתק:
מר אהרן אליהו, רו"ח - סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
גב' מירי סביון, רו"ח - סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת
גב' ירדנה סרוסי, עו"ד - היועצת המשפטית למחלקת קופות גמל